

통 보

1. 제 목 : 소송비용 각자 부담 사건의 소송비용 계정처리 부적정
2. 소관부점 : 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처는 「업무분장세칙」 제16조 제8호 및 제9호에 따라 가계지원본부 업무관련 소송업무 총괄 및 관련 기획지원 등 그 밖의 업무를 담당하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「인수채권정리업무규정」 제87조에 따르면 소송이 종결되고 판결문을 접수하였을 때에는 그 전말을 보고하고 소송비용을 정산하도록 되어 있으며

「소송비용·보전조치 비용 처리 방법」(舊 중소기업인지원부, 2015. 6. 25.)에 따르면 소송비용은 패소 등 소송비용을 회수할 수 없는 사유 확정 시 ‘사업비’로 처리하도록 되어 있으므로 법원의 결정(화해권고결정 등)에 따라 소송비용을 각자 부담하는 것으로 확정될 경우에는 공사가 해당 소송에서 승소하였다 하더라도 소송에 수반된 비용을 채무자 등에게

부담시키지 않도록 소송비용 계정과목을 ‘사업비(등기소송비)’로 처리하여야 한다.

한편, 「회계사무세칙」 제48조에 따르면 가수금, 가지급금, 선급금, 선수금, 미지급금 및 단기선급금으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 정당계정으로 정리하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 소송이 종결된 경우 선급금으로 지출하였던 소송비용은 지체 없이 정당계정으로 정리하여 회계처리의 투명성을 제고하여야 하고, 정당계정 정리 시에는 법원의 판결·결정 등의 내용(소송비용 부담주체)에 맞는 계정과목으로 하여 채무자에게 부당한 부담이 발생하지 않도록 해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 충북지역본부¹⁾에서 수행한 소송 중 법원의 화해권고결정 등에 따라 소송비용을 각자 부담하는 것으로 확정된 사건의 소송비용 계정처리 적정성을 점검한 결과

영동지원 ◇◇◇◇가단□□□□ 가등기말소 소송에서 법원의 화해권고결정이 2019. 7. 18. 확정되었고 결정문의 내용에 따르면 가등기는 말소하되 소송비용은 원고와 피고가 각자 부담하도록 되어 있으며, 충북지역본부 소송 담당자가 채권관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)의

1) 「소송업무처리요강」 제15조에 따라 소송사건의 관할법원이 본사 관할구역 내 소재할 경우 주무부점(가계재기지원처)으로 대행의뢰 하고, 관할법원이 본사 관할구역 이외의 지역에 소재할 경우에는 해당지역을 관할하는 지역본부로 대행의뢰 하여야 함

이에 가계재기지원처는 2019. 3. 4. 가등기 말소대상 물건 소재지(충북 ○○○군 ◇◇읍 □□리 XXX) 관할인 충북지역본부에 소송대행을 의뢰하였으며, 충북지역본부는 2019. 3. 6. 고문번호사에게 소송을 위임함

소송수행관리 메뉴에서 판결결과 탭에 승소율을 100%로 입력하고
2019. 10. 28. 소송의뢰부점인 가계재기지원처에 소송종결을 통보하였는데

이후 채권관리부점인 가계재기지원처는 2020. 2. 25. 소송비용 일괄 회계처리 시 위 승소율을 바탕으로 화해권고결정문의 내용과 다르게 1,253천 원을 ‘단기미수금’으로 계정 처리하였고, 이후 ○○지법 2019타경△△△△ 경매사건 종결에 따라 서울서부지역본부²⁾는 2021. 2. 25. 배당받은 금액(36,470,310원)으로 위 소송비용을 정리하여 해당 금액만큼 채무원금이 과소 정리(채무자 부담 증가)되는 결과를 초래한 것으로 확인되었다.

또한, ◇◇지원 2020가단㉠㉠㉠㉠㉠ 근저당권설정등기 말소 소송에서 법원의 화해권고결정이 2020. 12. 11. 확정되었고 결정문의 내용에 따르면 근저당권설정등기는 말소하되 소송비용은 원고와 피고가 각자 부담하는 것으로 결정되었으며, 충북지역본부 소송 담당자는 채권 BPM의 소송수행관리 메뉴에서 판결결과 탭에 승소율을 100%로 입력하고 2020. 12. 15. 소송의뢰부점인 강원지역본부에 소송종결을 통보하였는데

이후 채권관리부점인 강원지역본부는 2021. 3. 16. 소송비용 일괄 회계처리 시 위 승소율을 바탕으로 화해권고결정문의 내용과 다르게 483천 원³⁾을 ‘단기미수금’으로 계정 처리하였고, 2021. 2. 26. 채무자 □□□의 채무조정(분할) 요청을 승인하면서 마지막 상환회차에 채무자

2) 2020. 7월 본사 채권이 지역본부로 이관되는 시점에 채권관리부점이 가계재기지원처에서 서울서부지역본부로 변경됨

3) 본 건 소송관련 총 소송비용은 719,900원이나 송달료 등 환급분 237,043원을 제하여 현재 가계정 현황에서 확인되는 단기미수금 잔액은 482,857원임

에게 받아야 할 소송비용이 과다계상(채무자 부담 증가)되는 결과를 초래한 것으로 확인되었다.

한편, 위와 같은 부적정 처리 사례가 발생하는 원인을 살펴본 결과, 현재 채권BPM에서는 소송비용 회계처리 일괄 작업 시 ‘승소율’ 값에 따라 승소 또는 패소를 기준으로 처리되고 있는데, 승소율 100%의 경우 ‘단기미수금’으로, 승소율 0%의 경우 ‘등기소송비’로 처리되도록 기본값이 설정⁴⁾되어 있을 뿐, 판결결과는 승소이나 소송비용은 각자 부담하는 것으로 종결된 화해권고결정 등의 사건에 대한 회계처리 기능이 전산에 구현되어 있지 않아⁵⁾ 위 사례와 같이 공사가 부담하여야 할 소송비용을 채무자에게 부담시킬 우려가 있었다.

이에, 감사대상기간 중 최근 1년간 전체 소송수행부점에서 화해권고 결정으로 종결보고한 47건⁶⁾에 대한 소송비용 계정처리의 적정성을 추가로 표본 점검한 결과, [표] 및 [별표] “소송비용 각자 부담 사건의 소송비용 계정처리 명세”와 같이 1건만 ‘사업비(등기소송비)’로 적정하게 처리하였고, 나머지 46건은 ‘단기미수금’ (16건)으로 본계정 처리하거나 가계정인 ‘단기선급금’ (24건)으로 두고 있거나 본계정으로 처리하지 않은 상태에서 채무자 부담으로 정리(6건)한 것으로 확인되었다.

4) 「공사채권 소송업무 전산매뉴얼(1.소송승패소비용 처리)」에 따르면 소송종결 후 단기선급금으로 지급된 소송비용에 대한 회계처리 시 승소율이 100이거나 0인 경우에는 채권BPM에서 전표처리 가능하나, 그 외의 경우는 공사회계(IFRS)시스템에서 수기전표로 처리해야 하므로 소송비용 각자 부담 사건의 경우 채권BPM에서 전표처리 불가함

5) 무담보채권 전산 개선 소관부점인 가계지원총괄처에 따르면 소송비용 각자 부담 사건의 계정처리에 관한 문제점 개선을 위해 차세대 채권관리시스템에 기 반영되어 개발 중임

6) 점검대상기간 중 화해권고결정으로 종결된 소송은 총 61건이나, 소송비용이 원고 또는 피고 일방의 부담으로 결정되었거나, 면책결정, 분리보관대상, 환매대상 등에 해당하는 채권 14건은 점검대상에서 제외하고 47건에 대해서만 점검을 수행함

[표] 소송비용 각자 부담 사건의 소송비용 계정처리 현황

구 분		건 수	비 고
합 계		●●건	-
적정	사업비(등기소송비)	●건	-
부적정	단기선급금	●●건	가계정(단기선급금)을 정당계정으로 미처리
	단기미수금	●●건	계정과목을 잘못 선택(채무자 부담 우려)
	기 타	●건	가계정(단기선급금) 상태에서 채무조정 상환금 이나 배당금 등으로 既 정리(채무자 부담)

따라서, 가계지원본부 채권관련 소송업무 총괄부점인 가계재기지원처에서는 법원의 결정에 따라 소송비용을 각자 부담하는 것으로 확정되었는데도 이에 맞지 않는 계정 처리로 인해 채무자에게 부담을 전가하였거나 전가할 우려가 있는 사례 등을 점검하여 정당 계정으로 처리하도록 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계재기지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 화해권고결정 등 소송비용 각자 부담 사건의 계정처리 실태에 대한 점검·조치 필요성에 공감하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장은 화해권고결정 등 소송비용을 각자 부담하는 것으로 종결된 사건의 소송비용 계정처리를 법원의 결정내용과 맞지 않게 처리한 사례를 파악하여 바르게 처리하도록 하고, 업무처리 기준을 관련 부점에 안내하시기 바랍니다.(통보)

[별 표]

소송비용 각자 부담 사건의 소송비용 계정처리 명세

(단위 : 원)

순 번	수행번호	관할법원	사건번호	소송비용*	계정상태			비고
					가계정	본계정		
					단기 선급금	단기 미수금	등기 소송비	

“기재 생략”

* 송달료 환급금 등을 미반영한 해당 소송 관련 합산 지출금액임